

1500048-56.2022.8.26.0601

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERIKA SILVEIRA DE MORAES BRANDAO

Comarca: Socorro

Foro: Foro de Socorro

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 01/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2033968/2022 - DEL.POL.SERRA NEGRA, 22849708 -

DEL.POL.SERRA NEGRA, 2033968 - DEL.POL.SOCORRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS ALVES CAMPOS DE MORAES

Vítima:

Saúde Pública

Artigo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Socorro

2ª Vara

Rua Bertoldo Klinger, 12, Centro, Socorro - 13960-000 - SP

Processo nº : 1500048-56.2022.8.26.0601

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500048-56.2022.8.26.0601

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2033968/2022 - DEL.POL.SERRA NEGRA, 22849708 -

DEL.POL.SERRA NEGRA, 2033968 - DEL.POL.SOCORRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS ALVES CAMPOS DE MORAES

Vítima:

Saúde Pública

Artigo da Denúncia:

*

Réu Preso

Aos 29 de junho de 2022, às 14:30h, na sala de audiências da 2ª Vara do Foro de Socorro, Comarca de Socorro, Estado de São Paulo, sob a presidência da MM.ª Juíza de Direito Dr.ª ERIKA SILVEIRA DE MORAES BRANDAO, comigo Escrevente ao final nomeado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, compareceu o(a) DD. Representante do Ministério Público, Dr. Elias Francisco Baracat Chaib. Presente por vídeo o réu, LUCAS ALVES CAMPOS DE MORAES, acima mencionado, bem como sua defensora, Dr.ª Karolina Celeghin de Arruda Franco OAB 442826/SP. Presentes por vídeo as testemunhas de acusação, quais sejam, ANDRÉ

LUÍS DOS SANTOS, DANILO DA SILVA PINTO e MARCELO PEREIRA MARQUES. INICIADOS OS TRABALHOS: Primeiramente, foram ouvidas as testemunhas de acusação acima mencionadas, o que foi feito pelo sistema de gravação audiovisual com a concordância das partes. Assegurado o direito de entrevista reservada com o Defensor, em seguida, foi interrogado o réu acima mencionado, o que foi feito pelo sistema de gravação audiovisual com a concordância das partes. Após, Pela MM^a. Juíza foi dito que: Encerrada a fase instrutória, passem as partes aos debates. Pelo representante do Ministério Público e pela defensora do réu foi declarado por mídia. Após, pela MM.^a Juíza foi dito que: VISTO. LUCAS ALVES CAMPOS DE MORAES, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público porque no dia 06 de Fevereiro de 2022, por volta das 17h40min, na Rua Voluntários da Pátria, Jardim Santa Cruz, neste Município e Comarca de Socorro-SP, teria sido surpreendido trazendo consigo, para fins de venda, fornecimento e entrega a consumo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 19 (dezenove) porções da droga cocaína, embaladas individualmente em sacos plásticos e 1 (uma) porção da droga Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, também embalada em saco plástico e, segundo consta ainda, no dia 06 de Fevereiro de 2022, por volta das 19h31min., na Delegacia de Polícia de Serra Negra/SP, situada à Rua José Maria Franco Godoy, 51, Bairro Vila Dirce, na Cidade e Comarca de Serra Negra/SP, teria desacatado os Guardas Municipais Danilo da Silva Pinto e Marcelo Pereira Marques, em razão de suas funções. O réu foi cientificado e apresentou defesa preliminar. A denúncia foi recebida em 16 de Maio de 2022. O réu foi citado. Na instrução foram ouvidas três testemunhas de acusação, ocasião em que o réu foi interrogado. Em debates, o Ministério Público pediu pela condenação nos termos da denúncia e a Defesa pela absolvição por insuficiência de provas ou pela desclassificação do delito de tráfico de drogas para o previsto no artigo 28 da Lei de Tóxicos. É O RELATÓRIO. DECIDO. A denúncia é procedente. A materialidade do delito ficou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 08/10, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11/12 e laudos periciais toxicológicos de fls. 111/113 e 114/116. A autoria também foi confirmada, pois o próprio réu confessou que a droga encontrada lhe pertencia, apenas negando que a mesma se destinasse à venda, alegando que era para uso próprio. Entretanto, as provas constantes dos autos são no sentido de que na verdade a droga encontrada com o réu na verdade destinava-se à venda. As testemunhas ouvidas, guardas municipais, informaram que havia várias denúncias de que ele estava vendendo droga no Jd. Santa Cruz, onde foi abordado. O Guarda Municipal Danilo disse que estavam em patrulhamento quando avistaram ao réu. Ele largou a bicicleta e empreendeu fuga ao ver a viatura. Enquanto estava fugindo ele jogou algo no mato e pulou a ribanceira. Conseguiram detê-lo e localizaram o invólucro com a droga. No caminho para a delegacia, o réu proferiu ofensas e ameaçou de morte o depoente e seu parceiro. Ele também xingou dizendo que eram "guardinhas de merda" e "tudo noia". As denúncias diziam que o réu estava vendendo droga no Jd. Santa Cruz. O Guarda Municipal Marcelo confirmou o que foi dito por seu colega Danilo. Informou que viu o momento em que o réu jogou algo no mato e saiu correndo. Conseguiram detê-lo e encontrar o invólucro com a droga. O réu entrou em luta corporal com o Guarda Municipal Danilo e a todo momento ele desacatava a equipe dizendo que iria matar todos. Na delegacia ele continuou as ameaças e xingava o depoente e seu colega de "guardinhas de bosta" e "tudo noia". Tinham informações de que ele estava vendendo droga no Jd. Santa Cruz desde que ele saiu da prisão há pouco tempo. O Guarda Municipal André foi em apoio aos colegas e ajudou a conter o réu. Ele estava em luta corporal com o Guarda Municipal Danilo. Tinham denúncias de que o réu estava vendendo drogas no Jd. Santa Cruz. Assim, a prova foi no sentido de que a droga realmente pertencia ao réu, conforme confessado por ele, mas os indícios e circunstâncias do caso não deixam dúvidas de que a mesma na realidade destinava-se à venda. Observa-se que o réu já foi condenado anteriormente por tráfico de drogas, o que é forte indicativo de que ele ao sair da prisão poucos meses antes, continuou no comércio ilícito de drogas. Em que pesem as alegações da defesa, impossível a desclassificação para o delito de uso diante das circunstâncias do caso, sendo forçoso concluir que a droga não era apenas para consumo do acusado. Esclareça-se que muitos usuários vendem parte da droga para

manter seu próprio consumo, o que pode ser a situação do acusado. Não há, também, necessidade da venda efetiva, visto que o réu foi denunciado pelo tipo "trazer consigo para a venda", o que foi confirmado após a instrução dos autos. O delito de desacato também se caracterizou, pois os Guardas Municipais Danilo e Marcelo confirmaram que o réu proferiu xingamentos contra eles no caminho até a delegacia e mesmo na própria delegacia dizendo que eram "guardinhas de merda" e "noias", demonstrando menoscabo com a função exercida por eles. A condenação se impõe. Passo à aplicação das penas. 1) Artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006: Analisando-se as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, o fato de possuir o réu passagens anteriores, demonstrando personalidade voltada para o crime, servindo a certidão de fls. 139/140 como mau antecedente, fixo a pena base acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias multa no valor mínimo de lei. Agravo a pena em 1/6 (um sexto) por ser o réu reincidente, conforme certidão de fl. 138, totalizando 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 606 (seiscentos e seis) dias multa no valor mínimo de lei. Não existem circunstâncias atenuantes, nem causa de aumento ou diminuição de pena. O réu não preenche os requisitos do §4º, do artigo 33 da Lei de Tóxicos para redução da pena por ser reincidente. 2) Artigo 331 do Código Penal: Analisando-se as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, o fato de possuir o réu passagens anteriores, demonstrando personalidade voltada para o crime, servindo a certidão de fls. 139/140 como mau antecedente, fixo a pena base acima do mínimo legal, em 08 (oito) meses de detenção. Agravo a pena em 1/6 (um sexto) por ser o réu reincidente, conforme certidão de fl. 138, totalizando 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção. Não existem circunstâncias atenuantes, nem causa de aumento ou diminuição de pena. O réu não preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal por ser reincidente. 3) Artigo 69 do Código Penal: O réu praticou dois crimes diferentes, com duas ações, motivo pelo qual as penas desses crimes devem ser somadas, totalizando 07 (sete) anos de reclusão, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção e pagamento de 606 (seiscentos e seis) dias multa no valor mínimo de lei. O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado por ser o réu reincidente. O réu não poderá apelar em liberdade por ser reincidente e porque ainda se encontram presentes os motivos ensejadores da decretação de sua prisão preventiva. Posto isso, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA e condeno LUCAS ALVES CAMPOS DE MORAES, por infração ao artigo Artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 e Artigo 331 do Código Penal em concurso material de crimes na forma do Artigo 69 do Código Penal à pena de 07 (sete) anos de reclusão, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção e pagamento de 606 (seiscentos e seis) dias multa no valor mínimo de lei. Expeça-se mandado de prisão. Decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos em poder do réu e determino sua reversão ao FUNAD, nos termos do artigo 63, inciso I, da Lei nº 11.343/06, cumulado com o artigo 91, inciso II, alínea b do Código Penal. Após o trânsito em julgado lance-se o nome do réu no rol dos culpados e execute-se a pena de multa. Dada e publicada em audiência. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Arbitro os honorários da Defensora do réu no patamar máximo da Tabela de honorários do Convênio da Assistência Judiciária, Código 301, expedindo-se a competente certidão após o trânsito em julgado. O prazo para eventual interposição de recurso de apelação iniciar-se-á com o término do prazo de 02 dias concedido para a regularização das gravações realizadas, saindo as partes cientes e intimadas. Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Nada Mais. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, (Pedro Perez Garcia Neto), escrevente, digitei, imprimir e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE PELO(A) MM.(ª) JUIZ(A) NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA